РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Дело № 1-86/2021

Номер дела: **1-86/2021**

УИН: **25RS0005-01-2020-005174-47**

Дата начала: **26.11.2020**

Дата рассмотрения: **09.06.2021**

Суд: **Первомайский районный суд г. Владивосток**

Судья: **Цыплакова Лилия Алексеевна**

Статьи УК: **158**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Андреюк А.В.		
	ЛЕШКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			26.11.2020
Передача материалов дела судье			26.11.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		26.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	14.12.2020

Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	18.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	28.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	10.02.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	16.02.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	18.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	07.06.2021
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		09.06.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		09.06.2021
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		09.06.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			10.08.2021
Дело оформлено			10.08.2021

Приговор

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес> 09 июня 2021 год

Первомайский районный суд <адрес> края в составе:

председательствующего судьи Цыплаковой Л.А.

при секретарях Борздо А.А.

Юрковой Н.Д.

Ясаковой Е.А.

с участием государственных обвинителей - Гришиной Ю.В.

помощников прокурора Первомайского района Понкратенко А.Ю.

защитников Андреюк А.В.

СимаковаА.А.

подсудимого Лешкова В.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Лешкова Василия Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего образование 7 классов, холостого, не работающего, проживающего по адресу: <адрес>229, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161, п. «в» ч. 2 ст. 158, 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

На основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ отменено условное осуждение, направлен в места лишения свободы сроком на 2 года. На основании постановления Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ освобожден условно-досрочно ДД.ММ.ГГГГ на 1 год 2 месяца 25 дней;

-ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> по ч. 1 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 162, п.п. «б,в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 158, 69 УК РФ, ст. 70 УК РФ (приговор от ДД.ММ.ГГГГ) к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ городского суда <адрес> изменен срок, к отбытию 9 лет 4 месяца лишения свободы. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ городского суда <адрес> освобожден условно-досрочно на 1 год 2 месяца 5 дней – ДД.ММ.ГГГГ;

- осужденного:

- ДД.ММ.ГГГГ Первореченским районным судом <адрес> по п. «в,г» ч. 2 ст. 161, п. «в» ч. 2 ст. 161, 69 УК РФ к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима;

- ДД.ММ.ГГГГ Первореченским районным судом <адрес> по п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, 69 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от ДД.ММ.ГГГГ) к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима;

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

- избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;

У С Т А Н О В И Л:

Лешков В.А совершил <данные изъяты> хищение имущества Потерпевший №2 и Потерпевший №1 с причинением значительного ущерба, с незаконным проникновением в жилище.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, Лешков В.А. в период с 05 часов 00 минут до 14 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в подъезде <адрес> в <адрес>, решил незаконно проникнуть в <адрес> по вышеуказанному адресу к Потерпевший №2 и <данные изъяты> похитить чужое имущество.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на <данные изъяты> хищение чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий и желая совершить таковые, Лешков В.А. в период с 05 часов 00 минут до 14 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в подъезде <адрес> в <адрес>, воспользовавшись тем, что дверь <адрес> по вышеуказанному адресу была открыта, его преступные действия ни кто не видит и не может им воспрепятствовать, зашел в квартиру, в которой спали Потерпевший №1, Космачёв М.А. и Потерпевший №2, тем самым незаконно проник в жилище Потерпевший №2, где Лешков В.А., продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на <данные изъяты> хищение чужого имущества, с настенной вешалки, взял в руки куртку кожаную «G-Star Raw», принадлежащую Потерпевший №1, стоимостью 10000 рублей, в которой находились наушники «Xiaomi Mi Sport mini», стоимостью 2480 рублей, и зажигалка «Zippo», не представляющая материальной ценности, принадлежащие Потерпевший № 1, жилетку синтепоновую марки «ATCQ», принадлежащую Потерпевший № 2, не представляющую материальной ценности, в которой находился аттестат, СНИЛС, паспорт гражданина Российской Федерации на имя Космачёва Михаила Андреевича, не представляющие материальной ценности, затем Лешков В.А. взял с комода клатч «Bristan Wero», стоимостью 3499 рублей, принадлежащий Потерпевший №1, в котором находилась банковская карта ПАО «ВТБ», не представляющая материальной ценности, со стола взял мобильный телефон марки «Apple iPhone 8», стоимостью 25000 рублей, принадлежащий Потерпевший №2, в

силиконовом чехле, с защитным стеклом, не представляющими материальной ценности, с сим-картой оператора сотовой связи «Beeline», не представляющей материальной ценности, денежные средства в размере 5000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2, с подоконника взял нож, принадлежащий Потерпевший №2, не представляющий материальной ценности, у шкафа взял набор инструментов «SATA Vip Premium 128», стоимостью 5500 рублей, принадлежащий Потерпевший № 2, после чего вышел из квартиры, тем самым <данные изъяты> похитил имущество Потерпевший №2 и Потерпевший №1

Завладев имуществом Потерпевший № 2 и Потерпевший № 1, Лешков В.А. с места совершения преступления скрылся, похищенным распорядился по своему усмотрению.

В результате преступных действий Лешкова В.А. Потерпевший № 2 причинен значительный ущерб на общую сумму 35500 рублей.

В результате преступных действий Лешкова В.А. Потерпевший № 1 причинен значительный ущерб на общую сумму 15979 рублей.

Подсудимый вину в совершении указанного преступления признал полностью, пояснил, что действительно похитил имущество потерпевших при указанных выше обстоятельствах. От дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем по ходатайству гос.обвинителя были оглашены его показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого Лешков В.А. ДД.ММ.ГГГГ показал, что ДД.ММ.ГГГГ он ранним утром решил прогуляться в сторону остановки «Спортивная» в <адрес>, внезапно пошел сильный дождь и он решил укрыться от дождя в подъезде <адрес> в <адрес>. Зайдя в подъезд, он поднялся на второй этаж, где увидел, что дверь по правой стороне от лестничной площадки приоткрыта. У него возникло желание зайти в данную квартиру и найти там что-нибудь ценное, чтобы в дальнейшем продать, так как он нуждался в денежных средствах. В 09 часов 00 минут он аккуратно открыл дверь и увидел двух спящих мужчин. Он тихо зашел в квартиру и справа увидел настенную вешалку, на которой висела кожаная куртка коричневого цвета и жилетка с капюшоном синего цвета с красными вставками. Рядом с вешалкой стоял комод, на котором лежал клатч черного цвета под крокодиловую кожу. Пройдя к порогу комнаты, он у левой стены увидел шифоньер, рядом с котором лежал черный пластмассовый чемодан с металлическими головками и стол, на котором лежал мобильный телефон «iPhone» (какой модели не знает) черного цвета в черном чехле и купюра 5000 рублей. Также на подоконнике окна он увидел охотничий нож. Он взял все увиденные вещи, вернулся в прихожую, взял с комода клатч, с вешалки две куртки и также тихо вышел из квартиры. Затем он ушел в подъезд соседнего дома, который находится выше по улице. В подъезде он стал смотреть, что украл. В клатче он увидел банковскую карту, которую оставил себе, чтобы в дальнейшем ей воспользоваться и оплатить покупки в магазине. Кошелек он спрятал за мусорной трубой, так как тот ему не нужен. Потом он померил куртки, но те ему не подошли, в одной из курток он нашел беспроводные наушники «Xiaomi» черного цвета и зажигалку «Zippo» бронзового цвета. Наушники он оставил в куртке, так как те ему не были нужны, а зажигалку оставил себе. Он вышел из подъезда, выкинул куртки недалеко от дома. Уточнил, что, находясь в подъезде, во внутреннем кармане жилетки он обнаружил папорт гражданина Российской Федерации, аттестат на имя Космачёва Михаила (отчество не помнит), но у него не было намерений похищать чужие документы, поэтому он их оставил при себе, чтобы подумать, как ввернуть их владельцу. После этого, как он вышел из подъезда и выкинул куртки, он пошел с оставшимся при нем похищенным имуществом в магазин, чтобы воспользоваться краденной банковской картой для оплаты сигарет и энергетика. В магазине он попробовал расплатиться банковской картой, но оплата покупки не прошла. Он расплатился за товар своей картой, вышел из магазина, выкинул чужую карту и пошел в сторону остановки «Площадь луговая» в <адрес>. Он дошел до ТВК «Луговая», по адресу: <адрес>, где продал одному из таксистов чемодан с металлическими головками и охотничий нож за 2000 рублей. Внешность таксиста он не запомнил, машину его не разглядывал, поэтому тоже не запомнил. Там же, он пытался продать украденный «iPhone», но все отказывались его покупать, так как боялись, что их найдут. Он пошел в сторону остановки «Окатовая» в <адрес>, где выкинул «iPhone», так как его никто не купил. В какой-то из дней, может быть в тот же день только ночью, он решил

оставить найденные в куртке документы рядом с отделом полиции №, по адресу: <адрес>, чтобы их кто-нибудь нашел и вернул хозяину. Он пришел по вышеуказанному адресу, но побоялся заходить в отдел полиции, потому спустился вниз к двухэтажному дому, где в правом подъезде на первом этаже положил за доску объявлений паспорт гражданина Российской Федерации и аттестат Космачёва Михаила в надежде, что их кто-нибудь найдет и отнесет в отдел полиции, так как изначально при краже он не хотел воровать чужие документы, но и выкидывать потом ему было жалко. Он решил, что будет лучше, если документы найдут и вернут хозяину, так как те ему не были нужны и он не знал изначально, что в куртке могут быть чужие документы. Похищенные 5000 рублей и вырученные с продажи похищенного 2000 рублей он потратил на продукты питания, зажигалку «Zippo» он где-то потерял, в содеянном раскаивается. Дополнил, что паспорт был в обложке флага России и под обложкой лежало страховое свидетельство на Космачёва Михаила./т. 1 л.д. 207-210/

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого Лешков В.А. ДД.ММ.ГГГГ показания данные им ранее в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ подтвердил в полном объеме и на них настаивает. Так он, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время зашел в <адрес> в <адрес>, где спали люди. Так как его не услышали, воспользовался ситуацией, тихо прошелся по квартире, украл куртку, жилетку, клатч, мобильный телефон, 5000 рублей, нож, чемодан с инструментами и тихо вышел из квартиры./т. 1 л.д. 233-235/

В ходе проверки показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ, Лешков В.А. в присутствии защитника уверенно и точно воспроизвел обстоятельства совершенного им преступления, полностью подтвердил свои показания, данные им ранее при допросе в качестве подозреваемого путем воспроизведения действий и обстановки, а также уточнил обстоятельства совершенного им преступления./т. 1 л.д. 215-222/

Согласно протокола явки с повинной, Лешков В.А. добровольно сообщил о совершённом им преступлении ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в <адрес>. /т. 1 л.д. 192-193/

В связи с оглашенными показаниями, подсудимый подтвердил их в полном объеме, также поддержал явку с повинной.

Кроме собственного признания, вина Лешкова В.А. подтверждается оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса показаниями потерпевших, свидетелей, а также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Потерпевший Потерпевший №2 в ходе предварительного следствия показал, что он проживает по адресу: <адрес> однокомнатной квартире типа «студия» с другом ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ к нему в гости приехал его младший брат Космачёв Михаил Андреевич и они стали жить втроем. ДД.ММ.ГГГГ он получил аванс на работе в сумме 20 000, 15 000 он потратил в этот же день, оплатив кредит, примерно в 22 часа 00 минут к нему в гости по адресу <адрес> пришел его друг Потерпевший №1, с которым они дружили уже 4 года. Потерпевший №1 предложил посидеть выпить спиртных напитков и пообщаться, на что он согласился. Дома в этот момент так же находился ФИО2, который так же к ним присоединился, и Космачёв М.А., который не пил с ними, а играл в компьютер. Примерно в 22 часа 30 минут они вышли с Потерпевший №1 в продуктовый магазин расположенный по адресу <адрес>, ул. 40-лет ВЛКСМ, <адрес>, где ФИО18 купил только напиток «Кола», так как спиртное уже было у него дома, а именно: 1 литр коньяка. Они с Потерпевший №1 вернулись домой примерно в 22 часа 40 минут. Дверь входную закрыли на замок при помощи ключа (дверь имеет всего один замок). Примерно в 23 часа 00 минут он, Потерпевший №1 и ФИО2 сели распивать коньяк с колой в <адрес>. 2 по <адрес> в <адрес> (в квартире одна комната, двухъярусная, кухни нет, имеется сан узел). Они распивали спиртное и общались, во время распития они выходили покурить в подъезд на площадку около квартиры, когда возвращались, дверь закрывали на замок, после чего примерно 02 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Космачёв М.А. лег спать, через 30 минут ФИО2 тоже пошел спать по лестнице на второй этаж квартиры. Он и Потерпевший №1 посидели еще до 06 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ и тоже вдвоем легли спать на первом этаже квартиры на диван, расположенный на первом этаже посередине вдоль правой стены от входа в квартиру. Когда он уходил спать, его телефон марки «iPhone 8», в корпусе черного цвета, купленный им в

августе 2018 года с рук по объявлению на сайте «Юла» за 25 000 рублей, в силиконовом чехле черного цвета, с защитным стеклом на экране, не представляющими материальной ценности, лежал на компьютерном столе слева около монитора, расположенного напротив дивана, вдоль левой стены посередине комнаты, денежные средства в сумме 5000 рублей, оставшиеся от аванса одной купюрой лежали также на компьютерном столе справа от монитора. ФИО18 свой телефон марки «Xiaomi Mi Max 2», в корпусе черного цвета, в чехле черного цвета положил под подушку, на которой спал. Вещи ФИО18, а именно клатч под крокодиловую кожу черного цвета с одним замком сверху без ручек лежал в прихожей на деревянной тумбочке справа от входа в квартиру, куртка кожаная коричневого цвета висела на вешалке в прихожей справа от входа, наушники марки «Xiaomi» черного цвета и зажигалка «Zippo» бронзового цвета находились в куртке. Когда они ложились спать, то дверь в квартиру закрывали. Примерно в 08 часов 00 минут ФИО2 уходил на работу и разбудил их с ФИО18, чтоб они закрыли за ним дверь, на что они ответили, что сейчас закроют, но так никто из них не встал, чтоб закрыть дверь, и они продолжили спать дальше. Проснувшись около 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, так как с работы домой вернулся ФИО2, он хотел просмотреть свой телефон марки «iPhone 8», но того не оказалось на месте, денежных средств в сумме 5 000 рублей около монитора также не было. В телефоне стояла сим-карта, компании «Билайн» абонентский №, материальной ценности не представляет, сим-карту он восстановил. После чего, он осмотрел всю квартиру, но своих вещей не нашел, он понял, что указанные вещи похищены. Выйдя в прихожую, он также увидел, что пропала куртка ФИО18, о чем тому сообщил. ФИО18 начал также осматривать квартиру и обнаружил пропажу своих вещей, а именно: клатча черного цвета, который лежал в прихожей справа на комоде, куртки кожаной коричневого цвета, которая висела на вешалке в прихожей справа от входа, наушники марки «Xiaomi» черного цвета и зажигалка «Zippo» бронзового цвета, которые находились в куртке. После чего ФИО18 позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. После того, как отработала полиция, он пришел домой и еще раз проверил свое имущество в квартире и обнаружил, что с комнаты пропал набор инструментов «SATA Vip Premium 128», который хранился в чемодане (кейсе), с головками и разводными ключами, который стоял у шкафа у левой стены, стоимостью 5500 рублей и с подоконника пропал самодельный нож, похож на охотничий, материальной ценности не представляет. С вешалки, справа от входа в квартиру пропала жилетка синтепоновая синего цвета с красными вставками, китайской фирмы «ATCQ», материальной ценности не представляет. В жилетки находились документы его брата Космачёва Михаила Андреевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения – паспорт Российской Федерации, аттестат об основном общем образовании, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Данные документы хранились в его куртке, так как он давал брату свою жилетку и тот в ней ходил несколько дней. ДД.ММ.ГГГГ на работе от ФИО18 он узнал, что тому приходило SMS-сообщение о попытке расплатиться банковской картой в магазине «Эльтана». На следующий день после работы ДД.ММ.ГГГГ он вспомнил, что магазин с таким названием находится рядом с его домом, по адресу: <адрес>, ст. 2. Он пришел в магазин, где ему разрешили посмотреть камеры видеонаблюдения, по которым он увидел, как незнакомый ему мужчина славянской внешности, возрастом 35-40 лет в клетчатой рубашке синего цвета пытался расплатиться картой Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 50 минут. Видео ему не дали, сказали приходить с полицией и он решил сообщить об этом в полицию. Действиями неизвестного лица ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 35 500 рублей, который для него является значительным поскольку он живет в съемной квартире. Просит признать его гражданским истцом на указанную сумму. Документы на мобильный телефон предоставит позже, документов на похищенные инструменты с головками у него не имеется, позже он найдет точно такое же объявление инструментов в интернете и предоставит скрин-шот следователю. /т. 1 л.д. 55-58/.

Потерпевший Потерпевший № 1 в ходе предварительного следствия показал, что ДД.ММ.ГГГГ он решил посидеть выпить с друзьями и примерно в 21 час 00 минут он позвонил Потерпевший №2 и предложил посидеть выпить спиртных напитков, на что тот согласился, после чего примерно в 22 часа 00 минут он приехал в гости к Потерпевший №2, который проживал совместно со своим братом Космачёвым М.А. по адресу: <адрес>. Дома в этот момент так же находился друг Потерпевший № 2 – ФИО2, который так же к ним присоединился. Примерно в 22 часа 30 минут они вышли со Потерпевший № 2 в продуктовый магазин расположенный по адресу <адрес>, ул. 40-лет ВЛКСМ, <адрес>, где он

купил только напиток «Кола», так как Потерпевший №2 сказал, что спиртное уже было у того дома. Они со Потерпевший №2 вернулись домой примерно в 22 часа 40 минут. Дверь входную закрыли на замок при помощи ключа. Примерно в 23 часа 00 минут он, Потерпевший №2 и ФИО2 сели распивать коньяк с колой в <адрес>. 2 по <адрес> в <адрес> (в квартире одна комната двухъярусная), Космачёв М.А. в это время играл в компьютер. Во время распития они выходили покурить в подъезд на площадку около квартиры, когда возвращались, дверь закрывали на замок. В 02 часа 00 минут Космачёв М.А. ушел спать по лестнице на второй этаж квартиры, в 02 часа 30 минут ФИО2 ушел к нему, они со Потерпевший №2 сидели общались до 06 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, после чего тоже легли спать вдвоем на диван расположенный на первом этаже посередине вдоль правой стены от входа в квартиру. Когда он уходил спать, телефон марки «Xiaomi Mi Max 2», в корпусе черного цвета, в чехле черного цвета положил под подушку, на которой спал. Вещи, а именно клатч под крокодиловую кожу черного цвета с одним замком сверху без ручек стоимостью 3499 рублей марки «Bristan Wero» лежал в прихожей на тумбочке деревянной справа от входа в квартиру, куртка кожаная коричневого цвета марки «G-Star Raw», стоимостью 10 000 рублей висела на вешалке в прихожей справа от входа, наушники марки «Xiaomi Mi Sport mini» черного цвета, беспроводные, стоимостью 2480 рублей и зажигалка «Zippo» бронзового цвета, ценности не представляет, находились в куртке. Когда они ложились спать, то дверь в квартиру закрыли. Телефон марки «iPhone 8», в корпусе черного цвета, в силиконовом чехле черного цвета принадлежащий Потерпевший № 2, лежал на компьютерном столе около монитора расположенном напротив дивана, там же он крайний раз видел денежные средства в сумме 5000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2 со слов. Примерно в 08 часов 00 минут ФИО2 уходил на работу и разбудил их, чтоб они закрыли за ним дверь, на что Потерпевший №2 ответил, что сейчас закроют, но так никто из них не встал, чтоб закрыться, и они продолжили спать дальше. Проснулись они около 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, так как с работы вернулся ФИО2 Потерпевший №2 им сказал, что не может найти свой телефон марки «iPhone 8» и деньги. После чего тот пошел в прихожую и от туда ему сказал, что нет его куртки. После чего он и Потерпевший № 2 осмотрели всю квартиру, но своих вещей он не нашел, а именно: клатч под крокодиловую кожу черного цвета с одним замком сверху без ручек стоимостью 3499 рублей марки «Bristan Wero», куртку кожаную коричневого цвета марки «G-Star Raw», стоимостью 10 000 рублей, висевшую на вешалке в прихожей справа от входа, наушники марки «Xiaomi Mi Sport mini» черного цвета, беспроводные, стоимостью 2480 рублей и зажигалку «Zippo» бронзового цвета, ценности не представляет. Он понял, что указанные вещи были похищены. После чего они еще поискали вещи и он позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. При звонке в полицию, он также указал, что в клатче лежало 2000 рублей, банковские карты и проездной железно-дорожным транспортом, но пока они ждали приезда сотрудников полиции, в кармане своих брюк он нашел деньги и проездной железно-дорожным транспортом, то есть в клатче была только банковская карта ПАО «ВТБ» черного цвета. Действиями неизвестного лица ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 15 979 рублей, который для него является значительным, так как его заработная плата составляет 60000 рублей, а он платит алименты ребенку, полностью оплачивает все счета за квартиру и материально помогает своей сестре. Просит признать его гражданским истцом на указанную сумму. Добавил, что ДД.ММ.ГГГГ, после обнаружения пропажи клатча, он сразу же заблокировал банковскую карту. ДД.ММ.ГГГГ он вышел на работу, и на работе ему пришло SMS-сообщение, о том, что его банковской картой ПАО «ВТБ», в 08 часов 51 минуту пытались оплатить покупку на сумму 192 рубля. Об этом он рассказал Потерпевший №2, на что тот на следующий день, после работы, сообщил в полицию. /т. 1 л.д. 48-50/.

Свидетель ФИО12 показал, что он проживает по адресу: <адрес> совместно с братом Потерпевший №2, который является ему родным братом. На учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, травм головы не имеет. Проживать с братом он стал с ДД.ММ.ГГГГ, так как поступал в колледж, чтобы получить среднее специальное образование. До этого он проживал по месту регистрации с родителями, так как обучался в школе. Родители в ближайшее время в <адрес> не могут приехать, так как все время работают. ДД.ММ.ГГГГ у них в гостях находились друзья Потерпевший № 2 – ФИО2 и Потерпевший № 1 Они с братом в 23 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ начали распивать спиртное, а он в это время играл в компьютерные игры. Парни все время выходили покурить, а он все время находился в квартире, никто посторонний в квартиру не заходил. В

02 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ он захотел спать и пошел на второй этаж квартиры, где усн<адрес> он утром в 12 часов 00 минут, когда его брат стал ходить по квартире и что-то искать. Затем Потерпевший №2 сказал, что с квартиры пропал телефон марки «iPhone 8» и 5000 рублей, куртка и клатч ФИО18. В этот момент в квартире находились все – ФИО2, ФИО18, Потерпевший №2. ФИО18 позвонил в полицию, после чего приехали сотрудники и те все поехали в отделение, а он остался дома. Через некоторое время домой вернулся Потерпевший №2 и рассказал, что написал заявление. Потом Потерпевший №2 заметил, что на подоконнике отсутствует нож, и тогда решил осмотреть всю квартиру и обнаружил, что пропал набор инструментов с головками, который стоял у шкафа, нож, который лежал на подоконнике и жилетка с капюшоном синего цвета с красными полосками, которая висела слева от входа в квартиру на вешалке. В этот момент он вспомнил, что в жилетке находились его документы – паспорт Российской Федерации, аттестат об основном общем образовании, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, которые он относил в свой институт для поступления. Его документы хранились в жилетке, так как он в ней ходил, потому что не успел перевезти с дома все свои вещи. На данный момент он восстановил похищенные документы, материальной ценности те для него не представляют, потерпевшим он себя не считает, никакой ущерб ему не причинен. /т. 1 л.д. 75-78/.

Свидетель ФИО13 показал, что в июне 2020 года он приехал в <адрес> для трудоустройства. Он нашел подработку вахтовым методом в ООО «Авастрой», по адресу: <адрес>. На данный момент он проживает в вагончике на территории фирмы, часто приезжает к своему другу Потерпевший №2, с которым знаком с детства, который проживает по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он находился в гостях у Потерпевший №2 и они решили выпить алкоголя. У Потерпевший №2 дома находился его родной брат Космачёв М.А. К ним присоединился друг Потерпевший №2 – Потерпевший №1, с которым он общается только в общей компании, личных отношений с тем не поддерживает. В 22 часа 30 минут ДД.ММ.ГГГГ приехал Потерпевший №1 Потерпевший №2 с ФИО18 ушли в магазин за соком. В 23 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ те вернулись и они втроем стали распивать спиртное, в это время Космачёв М.А. играл в компьютер и с ними не сидел. На протяжении отдыха они выходили покурить в коридор в подъезд у двери в квартиру, никто посторонний в квартиру не заходил. В 02 часа 30 минут ДД.ММ.ГГГГ он пошел спать, так как устал за день и на следующий день ему нужно было с утра сходить на работу. Спать он лег на втором этаже квартиры с Космачёвым М.А. В 07 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ он проснулся, встал с кровати, быстро умылся так как проспал и в 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ушел на работу. Когда он уходил на работу, то не обращал внимания, все ли лежит на своем месте, ничего подозрительного он не заметил, так как торопился на работу. Перед своим уходом он разбудил Потерпевший №2 и ФИО18, чтоб те закрыли за ним дверь, на что те ответили, что сейчас закроют, но при нем никто из не встал, он открыл дверь ключом, прикрыл её и ушел, надеясь, что кто-нибудь закроет за ним дверь. В 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ он вернулся с работы, дверь была открыта, он зашел и от этого проснулся Потерпевший №2. Тот потянулся с дивана к столу и спросил, где телефон, на что он ответил, что не знает. Тогда Потерпевший №2 встал с кровати и начал искать свой телефон по квартире, после этого тот заметил, что пропали еще 5000 рублей с компьютерного стола и у ФИО18 пропал клатч, который лежал на комоде в прихожей справа и куртка кожаная, висевшая на вешалке также в прихожей справа. ФИО18 вызвал полицию. Кто мог совершить кражу ему неизвестно, скорее всего парни не закрыли после него дверь и кто-то их обокрал. После посещения отдела полиции они разошлись по своим делам. Позже он узнал, что у Потерпевший №2 с квартиры пропал еще чемодан с инструментами и нож. /т. 1 л.д. 62-64/.

Свидетель ФИО14 показала, что она является владельцем продуктового магазина «Эльтана» и по совместительству работает продавцом. Она зарегистрирована индивидуальным предпринимателем ФИО14, магазин находится по адресу: <адрес>, ст. 2. График работы магазина ежедневно с 08 часов 00 минут до 23 часов 00 минут. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в магазин в 08 часов 00 минут и стала работать. Примерно через 1 час в магазин пришел мужчина славянской внешности, ростом 170-175 сантиметров, имел короткий русый волос с короткой стрижкой, был одет в темные штаны и синюю или голубую клетчатую рубашку с коротким рукавом, у мужнины был с собой черный полиэтиленовый пакет, что было в пакете она не видела, так как не смотрела в пакет, но пакет был объемный. Мужчина возрастом примерно 40 лет. Мужчина попросил продать сигареты и энергетический напиток

в бутылке фирмы «Flash». Она посчитала сумму покупки, ввела на кассе, на что мужчина сказал, что будет расплачиваться картой бесконтактным способом оплаты. Она пошла за бутылкой энергетика, вернувшись, увидела чек на кассовом аппарате, оторвала чек и обнаружила в нем, что оплата не прошла. Она сообщила об этом мужчине, тот удивился и достал другую карту, сказав, что будет расплачиваться ей. Она снова ввела сумму покупки, взяла карту у мужчины, вставила в POS-терминал, мужчина ввел пин-код и оплатил товар. С кассового аппарата распечатался чек в коробку у кассы. Мужчина взял купленный товар и ушел. Добавила, что с коробки для чеков они выкидывают чеки в конце рабочего дня в мусорные баки, поэтому ни первый, ни второй чек не сохранились. Информация о совершенных покупках у них нигде не хранится, в ноутбуке, к которому подключена онлайн касса, информация об истории покупок не сохраняется, так как она не подключала данную функцию и только со следующего года собирается начать вести учет, подключив специальное программное обеспечение. Также, в магазине имеется видеонаблюдение – на улице и в самом магазине под входом и над кассой. В настоящее время записи за ДД.ММ.ГГГГ удалились автоматически с жесткого диска. Мужчину, приходившего в магазин, она опознать не сможет, так как не запомнила его отличительных черт лица. Добавила, что записи с камер видеонаблюдения хранятся три дня. В добавление, ДД.ММ.ГГГГ с 08 часов 00 минут она находилась на работе и примерно в 09 часов 15 минут в магазин приходил покупатель, тоже пытался расплатиться банковской картой, приложив ту к POS-терминалу, но оплата не прошла. Данного мужчину она не запоминала, что тот покупал, она тоже не помнит, так как не заостряла на этом внимание, а полицейские, приходившие в магазин, интересовались только мужчиной, который расплачивался утром ДД.ММ.ГГГГ и она запомнила только события ДД.ММ.ГГГГ./т. 1 л.д. 66-70/

Свидетель ФИО15 показал, что он проходит службу в отделе полиции № УМВД России по <адрес> с дислокацией по <адрес> в <адрес> в должности оперуполномоченного уголовного розыска с ДД.ММ.ГГГГ В его обязанности входит выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц их совершающих или совершивших, осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда. Также, в соответствии с графиком дежурств, он входит в состав следственно-оперативной группы, заступает на дежурные сутки, в период которых работает по преступлениям, заявленным в период несения мною дежурства. Также по поручению начальника уголовного розыска ОП № СУ УМВД России по <адрес> он занимается выявлением лиц, совершивших ранее заявленные преступления. Так, находясь на службе ДД.ММ.ГГГГ начальником уголовного розыска ему была поставлена задача установить лицо, совершившее квартирную кражу по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ по подозрению в совершении преступления был задержан Лешков В.А., который добровольно собственноручно написал явку с повинной. С его стороны физического или психологического давления на Лешкова В.А. не оказывалось. После написания явки с повинной с Лешковым В.А. продолжили работу сотрудники ОП № УМВД России по <адрес>./т. 1 л.д. 80-82/

Вина подсудимого объективно подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заявлением Потерпевший №1, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит разыскать куртку и клатч, пропажу которых обнаружил ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 30 минут по адресу: <адрес>./т. 1 л.д. 22/

- заявлением Потерпевший №2, согласно которого он просит принять меры к розыску лица, которое похитило его имущество с <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ./т. 1 л.д. 24/

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена <адрес> в <адрес>, как место совершения преступления. В ходе осмотра места происшествия изъято 2 следа пальцев рук путем перекопированния на дактилоскопическую пленку./т. 1 л.д. 27-33/

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 изъята коробка от похищенного мобильного телефона марки «iPhone 8», для подтверждения факта владения указанным мобильным телефоном./т. 1 л.д. 84-85/

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший № 2 коробка от похищенного мобильного телефона марки «iPhone 8» осмотрена, признана вещественным доказательством, приобщена в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела и направлена на ответственное хранение законному владельцу – потерпевшему Потерпевший №2/т. 1 л.д. 86-91/

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 изъят лист бумаги формата А4 с изображением объявления, размещенного на торговой площадке сети интернет о продаже набора инструментов «SATA Vip Premium 128», для установления стоимости похищенного набора инструментов./т. 1 л.д. 93-95/

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший № 2 лист бумаги формата А4 с изображением объявления, размещенного на торговой площадке сети интернет о продаже набора инструментов «SATA Vip Premium 128» осмотрен, признан вещественным доказательством, приобщен в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела и направлен на хранение при материалах уголовного дела./т. 1 л.д. 96-99/

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен подъезд № <адрес> в <адрес>. В ходе осмотра подъезда под информационной доской, обнаружены и изъяты следующие предметы: паспорт гражданина Российской Федерации серии 0518 и № на имя Космачёва Михаила Андреевича, аттестат об основном общем образовании № с приложением на имя Космачёва Михаила Андреевича, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № на имя Космачёва Михаила Андреевича, которые находились в жилетке, похищенной обвиняемым Лешковым В.А., и принадлежащей потерпевшему Потерпевший №2/т. 1 л.д. 100-105/

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому изъятые в ходе осмотра подъезда № <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ подъезда паспорт гражданина Российской Федерации серии 0518 и № на имя Космачёва Михаила Андреевича, аттестат об основном общем образовании № с приложением на имя Космачёва Михаила Андреевича, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № на имя Космачёва Михаила Андреевича осмотрены, признаны вещественными доказательствами, приобщены в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела./т. 1 л.д. 106-113/

Оценивая в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу об обоснованности привлечения Лешкова В.А. к уголовной ответственности.

Оценивая протоколы допросов подсудимого, суд принимает их за основу, поскольку из протоколов допросов Лешкова В.А. следует, что показания записывались с его слов и им прочитывались, о чем имеются его собственноручные записи. Допрашивался он присутствии профессионального защитника, после разъяснения прав, предусмотренных ст.ст. 46,47 УПК РФ, и положений ст.51 Конституции РФ. Правильность своих показаний Лешков В.А. заверял личной подписью, заявлений о неверном изложении его показаний, о неэффективности его защиты, равно как об отводе следователя в ходе допросов не делал, от дачи показаний не отказывался.

Так из показаний Лешкова В.А. следует, что он, находясь в <адрес>. 2 по <адрес> в <адрес>, куда зашел беспрепятственно, поскольку дверь квартиры была открыта, с целью похитить какое-либо имущество, воспользовавшись тем, что жильцы квартиры спят, похитил из указанной квартиры имущество потерпевших в объеме указанном в обвинении.

Свои показания Лешков В.А. подтвердил в ходе проверки показаний на месте, где подробно указал обстоятельства совершенного преступления, о чем также сообщил в явке с повинной.

Показания подсудимого подтверждаются показаниями потерпевших Потерпевший № 2, ФИО16, свидетелей ФИО13, ФИО12, которые пояснили, что в указанный день они находились в <адрес>. 2 по <адрес> в <адрес>. Утром, после ухода из квартиры ФИО13, дверь квартиры они не заперли, продолжив спать. Проснувшись, они обнаружили пропажу принадлежащего им имущества в объеме, указанном в приговоре.

Показания указанных лиц согласуются с письменными доказательствами, приведенными в приговоре, в том числе с протоколом осмотра места происшествия от 30,09.2020, согласно которого из подъезда <адрес> в <адрес> изъяты документы на имя Космачёва М.А., которые находились в жилетке, похищенной Лешковым В.А., и принадлежащей потерпевшему Потерпевший №2

Оценивая в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства, согласующиеся между собой и признанные судом достаточными и достоверными, суд приходит к выводу, что вина Лешкова В.А. в <данные изъяты> хищении имущества потерпевших в судебном заседании нашла свое полное подтверждение.

Судом установлено, что Лешков В.А., находясь в <адрес>. 2 по <адрес> в <адрес>, куда проник незаконно, <данные изъяты> похитил имущество потерпевших, причинив последним значительный ущерб: Потерпевший №2 на сумму 35 500 рублей, Потерпевший №1 на сумму 12 979 рублей.

Учитывая изложенное, квалифицирующие признаки кражи «с причинением значительного ущерба гражданину», а также «с незаконным проникновением в жилище» нашли свое подтверждение в судебном заседании, в том числе показаниями потерпевших, а также показаниями подсудимого, из которых следует, что в квартиру он зашел именно с целью хищения чужого имущества.

Действия Лешкова В.А. правильно квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража, т.е. <данные изъяты> хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.

В судебном заседании были изучены данные о личности подсудимого, который ранее судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит. По месту жительства характеризуется отрицательно, по месту содержания ФКУ СИЗО-1 <адрес> удовлетворительно, иждивенцев не имеет, страдает рядом заболеваний.

Анализируя поведение подсудимого в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, не вызывающее сомнение в надлежащем состоянии его психического здоровья, позволяющего реализовывать свои права и выполнять обязанности в рамках уголовного судопроизводства, учитывая данные о личности подсудимого, который на учете у психиатра не значится, у суда не имеется оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого, поэтому суд, руководствуясь положениями ст.300 УПК РФ, приходит к выводу о вменяемости Лешкова В.А. Таким образом, в соответствии со ст. 19 УК РФ он подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимым согласно ст. 15 УК РФ совершено умышленное тяжкое преступление.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Лешкова В.А. в силу ч. 1 ст. 61 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд относит явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, оказание помощи матери, а также ее возраст.

Обстоятельством, отягчающим наказание Лешкова В.А.в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд признает наличие в его действиях рецидива преступлений, который в соответствии

со ст. 18 УК РФ является опасным рецидивом преступлений, поскольку им совершено умышленное тяжкое преступление, ранее он был осужден за умышленное особо тяжкое преступление.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, его характер и степень общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, судом не усматривается оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

О наличии иных иждивенцев либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, об иных характеризующих данных о своей личности подсудимый суду не сообщил.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также необходимости влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, учитывая обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, суд приходит к выводу, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет наказание в отношении Лешкова В.А. в виде лишения свободы, поскольку иной вид наказания не будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного до и после совершения преступления, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали суду основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. Законных оснований для применения к нему положений ст. 73 УК РФ не имеется.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, оснований для освобождения Лешкова В.А. от наказания и от уголовной ответственности, оснований для применения отсрочки отбывания наказания, судом не установлено. Основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ не имеется.

При определении размера наказания в виде лишения свободы судом учитываются требования ч.2 ст. 68 УК РФ, при этом суд не находит возможным применить к Лешкова В.А., на которого предыдущее наказание не оказало достаточного воспитательного воздействия, положения ч.3 ст. 68 УК РФ.

В связи с наличием обстоятельства, отягчающего наказание подсудимого, положения ч.1 ст.62 УК РФ применению не подлежат.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, оснований для назначения ему дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы судом не усматривается.

В связи с совершением Лешковым В.А. настоящего преступления до постановления приговора Первореченского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание Лешкову В.А. назначается по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, с зачетом в срок наказания - наказания, отбытого им по приговору суда от ДД.ММ.ГГГГ.

Отбывание наказания Лешкову В.А. назначается в соответствии со ст. 58 УК РФ в исправительной колонии строгого режима.

Обсуждая гражданские иски потерпевших, с учетом их полного признания подсудимым, суд полагает их подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Вопрос о вещественных доказательствах суд полагает необходимым решить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296, 297, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Лешкова Василия Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 двух лет лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного приговором Первореченского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ окончательно к отбытию определить 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Лешкова В.А.отменить, взять под стражу в зале суда. До момента отправки к месту отбытия наказания содержать в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по <адрес>.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. "а" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Лешкову В.А.в срок лишения свободы время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу включительно из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ, а также зачесть в срок отбытия наказания, наказание, отбытое им по приговору Первореченского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Гражданские иски потерпевших удовлетворить.

Взыскать с Лешкова Василия Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения материального ущерба 35 500 рублей.

Взыскать с Лешкова Василия Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба 15 979 рублей.

Вещественные доказательства:

- лист бумаги формата А4 с изображением объявления, размещенного на торговой площадке сети интернет о продаже набора инструментов «SATA Vip Premium 128» - оставить при уголовном деле, паспорт гражданина Российской Федерации серии 0518 и №, обложка на паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, аттестат об основном общем образовании № на имя Космачёва Михаила Андреевича – возвратить по принадлежности; коробку от телефона, марки «iPhone 8» возвратить Потерпевший №2

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Первомайский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника или ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в случае подачи апелляционной жалобы.

Председательствующий судья Л.А.Цыплакова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».